

1500045-67.2022.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... disse que: "Tomou conhecimento do roubo pela vítima e realizaram diligências para coleta de imagens e foram ao local do crime onde coletaram uma lata de cerveja que eles teriam consumido além de uma faca utilizada no roubo. O depoente fez o relatório da investigação constatando que Thiago estaria usando uma camiseta com o logotipo da Lacoste e o segundo indivíduo que estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

2ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota - SP - cep 19880-047

1500045-67.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-67.2022.8.26.0580

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Vistos.

THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES e LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA, já qualificados nos autos (p. 07 e p. 105), foram denunciados como incurso nos termos do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 14 de janeiro de 2022, local e hora descritos na denúncia, agiram em concurso, com unidade de desígnios, e subtraíram para eles, mediante ameaça com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 20,00 (vinte reais), pertencentes à vítima Ercelino Faria. A denúncia foi recebida (p. 125), os réus foram citados (p. 174 e p. 201) e apresentaram respostas à acusação pugnando pela absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria (p. 179-189 e p. 202-211).

Ratificado o recebimento da denúncia (p. 216), designou-se audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas a vítima, 01 (uma) testemunha de acusação, 03 (três) testemunhas comuns, 05 (cinco) testemunhas de defesa e interrogados os réus ao final.

Foram apresentadas as alegações finais orais pelo d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação e pelo Defensor do réu Luiz Miguel, pugnando pela absolvição, negando a autoria, sendo que pelo Defensor do réu Thiago Marcelo foi apresentado memoriais, requerendo seja reconhecida a atenuante da confissão (p. 308-314).

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor a parcial procedência da ação penal.

A materialidade do crime restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (p. 01-08), boletins de ocorrência (p. 09-16), auto de exibição e apreensão (p. 17-

21), pelos autos de reconhecimento pessoal em sede policial (p. 29-31 e p. 100-101) e relatório de investigação (p. 107-110), corroboradas no curso da instrução criminal, por meio das declarações da vítima e depoimento das testemunhas. Contudo, a autoria é certa apenas em relação ao réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES, existindo dúvidas em relação à autoria do réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA. Senão vejamos:

A vítima Ercelino Faria, ouvida em juízo, confirma os fatos dizendo que: "Chegaram dois indivíduos e um deles pediu um maço de cigarros e uma ficha de sinuca. Quando foi pegar o cigarro ele colocou uma faca no pescoço do declarante e anunciou o assalto, dizendo para ficar quieto ou cortaria o pescoço do declarante. Acionou a polícia que identificou os dois pelas câmeras e conseguiram pegar um deles no começo da noite. O declarante foi avisado, compareceu na delegacia onde reconheceu o indivíduo que foi preso. Levaram cerca de R\$ 20,00 reais, que estava na gaveta do bar. Um deles segurou o declarante e o outro pulou o balcão e pegou o dinheiro. Conhecia o padraço do réu que não foi preso no dia, mas não conhecia o réu propriamente. O outro não conhecia. Acredita que o réu que não foi preso fugiu e depois se entregou na delegacia uns 04 ou 05 dias depois. Na delegacia reconheceu esse outro réu também, com toda certeza. Os réus entraram com o rosto descoberto e viu bem o rosto deles porque ficou de frente com eles enquanto estavam no bar jogando sinuca. Não recuperou o dinheiro. O dinheiro que levaram era pouco. Ficou traumatizado e tomou remédios em razão dos fatos. Sabe que o réu que foi preso entregou o outro e os reconhece com certeza porque os dois ficaram no bar cerca de meia hora ou mais antes do assalto. Eles ficaram cerca de meia hora no bar bebendo cerveja e jogando sinuca e quando anunciaram o assalto durou cerca de minuto" (p. 300).

A testemunha de acusação Lino Francisco Mourão Gregghi, policial civil, ouvida em juízo, disse que: "Tomou conhecimento do roubo pela vítima e realizaram diligências para coleta de imagens e foram ao local do crime onde coletaram uma lata de cerveja que eles teriam consumido além de uma faca utilizada no roubo. O depoente fez o relatório da investigação constatando que Thiago estaria usando uma camiseta com o logotipo da Lacoste e o segundo indivíduo que estava correndo logo atrás do Thiago. No mesmo dia, à noite, a polícia abordou Thiago e na casa da irmã dele encontraram a camiseta usada no crime e ele foi conduzido ao plantão policial onde a vítima compareceu e fez o reconhecimento pessoal. Não se recorda de ter entrevistado os réus ou feito contato pessoal com eles. Ficou sabendo que no auto de prisão em flagrante Thiago disse que Miguel estava com a faca e seria o autor do crime. Não conhecia os réus. Pelas imagens conseguiu identificar Thiago que usava a camiseta com logotipo Lacoste. O outro indivíduo estava mais distante. Não se recorda se acompanhou algum reconhecimento. Realizou as diligências e colheram as imagens, mas quem fez a prisão de Thiago foi a polícia militar e o depoente não acompanhou a prisão. Procedido ao reconhecimento em relação ao réu Thiago e pela vítima foi dito que o reconhecia com certeza" (p. 302).

A testemunha comum Luciano Cezar de Assis, policial militar, ouvida em juízo, igualmente confirmou o depoimento prestado na fase policial, dizendo que: "Foram acionados com a ocorrência do roubo e no local do fato a vítima informou o ocorrido com as características dos réus. No local colheram imagens e iniciaram patrulhamento. Nas proximidades o réu Thiago foi avistado na rua Pires, perto de um bar, sendo identificado prontamente pelas características e rosto que estava nítido nas imagens. O réu confessou dizendo que tinha trocado a roupa que tinha deixado na casa de sua irmã, onde as vestes foram localizadas. Disse ainda que estava em companhia de Miguel na hora do roubo. Conversou apenas com Thiago que foi o único abordado. A imagem é de uma residência e mostra o momento que os dois passam na frente da residência após o roubo, sendo nítida a imagem aparecendo o rosto dos dois" (p. 299).

A testemunha comum Heleno Emanuel Pereira da Silva, policial militar, ouvida em juízo, igualmente confirmou o depoimento prestado na fase policial, dizendo que: "Estavam em patrulhamento quando receberam a ocorrência e no local a vítima informou os fatos. Com as informações iniciaram patrulhamento para localizar o indivíduo e ele foi localizado na rua Pires e abordado, próximo a um bar. Indagado,

confessou que praticou o crime com seu amigo Miguel. Disse que tinha trocado a roupa que estava na casa de sua irmã. No local a irmã do réu confirmou que as vestes dele estavam lá e foi dada voz de prisão ao réu. Conseguiu identificar o réu Thiago pelas características informadas pela vítima e câmeras de monitoramento que registraram o réu chegando no local e fugindo depois. Não conhecia os réus. Assistiu às filmagens sendo possível ver o rosto de Thiago que foi reconhecido posteriormente. A camiseta e o boné utilizados pelo réu foram apreendidos na casa da irmã dele. Só prenderam Thiago porque não descobriram o paradeiro do outro" (p. 301).

A testemunha comum Claudinei Antonucci, ouvida em juízo, disse que: "É padrasto de Luiz Miguel. Ficou sabendo da ocorrência depois que Miguel foi intimado para depor, mas não sabe nada do fato. Ficou sabendo que ele foi intimado em razão do roubo. Não conhece Thiago. Miguel conversou com a mãe dele que falou com o depoente, dizendo que queriam envolver ele no roubo sendo que no dia ele estava trabalhando com o depoente na oficina de serralheria do depoente. É amaziado com a mãe de Miguel há 16 anos e ele tinha uns 03 anos quando foram morar juntos. Miguel trabalha há 07 anos com o depoente. Pelo que ficou sabendo os policiais foram na casa do depoente no domingo, mas o depoente ainda não estava sabendo de nada. Depois conversou com o policial sobre o horário de serviço de Miguel na oficina. Essa conversa foi cerca de 01 semana depois do roubo. Se recorda que no dia do roubo foi levar uma peça em um sítio. Foram almoçar e quando chegou na oficina o cliente ligou pedindo para entregar a porta. O depoente respondeu que a porta ainda estava molhada e ia demorar um pouco para secar. Ligou para o réu dizendo e combinaram a entrega. Por volta das 14 horas foram levar a porta no sítio. Fabiano, que era o pedreiro que estava trabalhando lá, recebeu a porta. Voltaram e ligou para o cliente fazer o pagamento por pix. Passou os dados para ele e ficou esperando no sítio até receber o pagamento, que aconteceu por volta das 15:15 horas. Depois ainda pegaram umas abóboras na saída do sítio e chegaram na cidade por volta das 16:45 horas. Estavam juntos o depoente, além do réu e a mãe dele. Estavam no sítio de Adilson, na água do Macuco, onde foram entregar uma peça. Entregou a peça no sítio para Fabiano, que trabalhava de pedreiro lá. No mesmo dia recebeu pagamento por pix feito por Adilson. Fabiano mora perto da oficina do depoente. Parece que isso foi na segunda-feira. O depoente foi ao sítio levar a peça acompanhado de Miguel e de sua esposa, mãe de Miguel. Chegaram na cidade por volta das 17 horas." (p. 298)

A testemunha de defesa Jose Roberto Rodrigues, ouvida em juízo, disse que: "Nada sabe dos fatos. Conhece Luiz Miguel há uns 05 anos sabendo que ele trabalha na serralheira. O depoente passa por lá quase todo dia e ele sempre está trabalhando. A serralheria é do padrasto dele, Claudinei. O depoente mora próximo e passa em frente à serralheria todo dia. Conhece Claudinei há 20 anos. Não sabe há quanto tempo ele tem união com Miguel. Ouviu comentários do roubo mas não quis saber o que aconteceu. Não sabe de nada que desabone a conduta de Miguel" (p. 297).

A testemunha de defesa Fabiano Aparecido dos Santos, ouvida em juízo, disse que: "Nada sabe dos fatos. Estava trabalhando no sítio e no dia o réu Miguel foi com o padrasto e a mãe dele entregar um portão no sítio onde o depoente trabalhava e o depoente recebeu o portão. O padrasto do réu era Claudinei. O depoente trabalhava no sítio de Hugo Andreoti, na água do Macuco. Adilson é irmão de Hugo. Acredita que era uma quinta ou sexta-feira quando eles foram entregar o portão. Não sabe o dia da semana que aconteceu o crime. Eles foram entregar o portão por volta das 15 horas, deixaram o portão e eles já foram embora. Sabe que o pagamento foi feito por pix, mas não sabe quando foi o pagamento e se foi Hugo ou o irmão dele. Foi o depoente quem avisou Hugo do recebimento da porta. Conhece Luis Miguel há 06 anos, sabendo que ele trabalha com Claudinei desde que o conhece. Nada sabe que desabone a conduta de Luiz Miguel. O depoente estava sozinho quando recebeu o portão. Recebeu o portão e no dia seguinte ficou sabendo do roubo por comentários feito por Claudinei, quando foi na oficina de Claudinei e ficou sabendo que Miguel estava sendo acusado do roubo. Não conhece Tiago." (p. 296)

A testemunha de defesa Luis Carlos Colonheze, ouvida em juízo, disse que: "Conhece Luiz Miguel. O conheceu na oficina do padrasto dele onde ele trabalha há 06 anos.

Conhece Claudinei há uns 10 anos" (p. 295).

Interrogado em juízo, o réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES, confessou os fatos, dizendo: "Chegaram no bar e nem sabia que Miguel estava com faca ou nada. Ele pediu cerveja e ficha de sinuca. Quando a vítima foi pegar a ficha Miguel dominou a vítima com a faca e o depoente pegou o dinheiro no caixa. Cada um ficou com R\$ 10,00. Quando chegou na Vila Miguel chegou junto. Miguel foi junto com o interrogado até um bar próximo na casa do interrogado e entrou no bar. Quando chegou no bar os policiais o abordaram e foi levado em casa. Nunca praticou crimes e se envolveu na situação em razão das drogas. Está arrependido. Não tem nada contra Miguel. Tem uma filha e vivem com o auxílio da sogra com doações que ela recebe. Foram juntos até a Vila São Judas, no bar próximo à casa de sua irmã, onde Miguel ficou e o interrogado foi buscar um pino de cocaína quando foi abordado perto de um outro bar. Miguel também entrou na casa da irmã do interrogado, Priscila, e ficou esperando no bar ao lado da casa dela enquanto o interrogado foi buscar o pino. Quando foi abordado os policiais o levaram até a casa de sua irmã para buscar seus documentos e acredita que Miguel tenha se evadido neste momento quando viu a polícia. Conhece Miguel apenas de vista. No dia estava saindo da casa de sua avó, perto da casa do padrasto dele e ele estava em um bar e convidou o interrogado para dar umas voltas e foram ao bar da vítima. Miguel quem dominou a vítima quando ele foi ao balcão, enquanto o interrogado pegou o dinheiro e saiu correndo na frente, como aparece nas filmagens, sendo que Miguel saiu depois porque estava dominando a vítima Arcelino. De vez em quando se avista com Miguel que também ficava em biqueiras. Na hora não quis delatar Miguel. Somente quando chegou na delegacia resolveu falar. Ficou com medo de dizer na hora porque tinha muita gente lá e ficou com medo que Miguel fizesse algo contra o interrogado. Foi apenas com Miguel no bar de Arcelino onde havia apenas um senhor sentado e viu tudo. Miguel consumiu uma lata de cerveja e comprou uma ficha de sinuca. Ficaram cerca de 20 minutos. O interrogado montou a mesa e quando iam jogar Miguel pediu um maço de cigarros à vítima que foi buscar, momento em que Miguel o dominou com a faca e o interrogado foi até o caixa. A faca estava com Miguel no bolso dele e o interrogado não sabia. Era uma faquinha de serra que Miguel abandonou no local do crime." (p. 294)

Interrogado em juízo, o réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA, negou os fatos, dizendo: "Não tem parte no roubo e não conhece o rapaz. Não sabe porque Thiago está o acusando. Não conhece a vítima e nem o estabelecimento assaltado. Não faz uso de drogas. Só fuma cigarros." (p. 293)

Pelo que precede e por tudo mais que consta dos autos, de rigor apenas a condenação do réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES, já que o réu confessou amplamente, estando a confissão corroborada pelas declarações da vítima e depoimento das testemunhas, além dos demais elementos contidos nas peças de informação. Contudo, impondo-se a absolvição do réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA, pois pesam sérias dúvidas acerca de sua autoria.

A vítima Arcelino Faria, tanto na fase policial como em juízo, procedeu ao reconhecimento pessoal do réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES, como sendo um dos autores do crime, conforme autos de reconhecimento pessoal (p. 29-31 e p. 300), sendo que ouvido em juízo esclareceu ainda que reconheceu o réu porque o mesmo ficou no bar por cerca de meia hora antes do assalto, reafirmando não ter dúvidas quanto a tais reconhecimentos.

Verifica-se a partir das declarações da vítima Arcelino, prestadas na fase policial e em juízo, que de fato estava em seu estabelecimento comercial, quando dois indivíduos chegaram no bar, e em dado momento, foi abordada por um dos indivíduos que anunciou o assalto e, mediante emprego de ameaça com arma branca, uma faca, ameaçou cortar o pescoço da vítima, sendo que o outro, no mesmo momento, pulou o balcão do bar e subtraiu R\$ 20,00 na gaveta do caixa, e, na ocasião em que a vítima conseguiu se desvincilhar, os réus se evadiram, sendo um dos indivíduos, posteriormente identificado como sendo o réu THIAGO MARCELO foi identificado pelas câmeras, perseguido e preso em flagrante logo depois, sendo reconhecido sem dúvidas pela vítima.

No mais, conforme depoimentos das testemunhas Luciano e Heleno, policiais

militares, analisaram as imagens de câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, obtidas pela polícia civil, sendo o réu THIAGO MARCELO preso em flagrante logo após a ocorrência do crime, identificado pelas suas vestes, as quais foram encontradas na residência de sua irmã, conforme auto de exibição de apreensão (p. 17).

A propósito, interrogado em juízo, o réu THIAGO MARCELO confessou os fatos, delatando LUIZ MIGUEL e dizendo que apenas pulou o balcão e pegou o dinheiro, desconhecendo a existência de uma faca.

Portanto, é certo que além do reconhecimento inequívoco da vítima, o réu THIAGO MARCELO foi identificado pelas câmeras de segurança próximas do local (p. 107-110) e preso em flagrante logo após os fatos, as vestes que utilizou no momento do crime foram apreendidas na casa de sua irmã e referido réu confessou os fatos, o quanto basta para o decreto condenatório.

Como é cediço, não se pode relegar ao oblívio de que o testemunho policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos e o depoimento coincidir com as demais provas dos autos.

Com efeito, toda pessoa pode ser testemunha, inclusive o policial militar, sendo que eventuais impedimentos deverão ser objeto de contradita devidamente fundamentada, conforme se depreende do disposto no art. 202 e art. 214 do Código de Processo Penal, e não há nos autos elementos para que os depoimentos em questão não sejam considerados dignos de fé.

Nesse sentido é a orientação pretoriana:

"5. O policial é agente do Estado, responsável pela segurança pública, legalmente investido no cargo e que tem a seu favor a presunção de legalidade e legitimidade nos atos praticados, o que, longe de desqualificá-lo, torna-o idôneo. 6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar baseada em fatos concretos, não se prestando para tal meras conjecturas. 7. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg-APn 510/BA; Relator: Ministra ELIANA CALMON; Órgão Julgador: Corte Especial; Data do Julgamento: 29/06/2010; DJe 19/08/2010).

Vale ressaltar que se encontra presente a causa especial de aumento de pena - concurso de pessoas e emprego de arma branca - sendo que, além da palavra inequívoca da vítima, ainda fora apreendida a faca utilizada no roubo (p. 15 e p. 20-21).

O conjunto probatório é harmônico e consistente para dar por certa a autoria do réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES, estando, no mais, devidamente comprovada a materialidade do crime majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, nos termos do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, conforme denúncia, sendo de rigor a sua condenação.

Contudo, quanto ao réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA, a absolvição é medida de rigor por insuficiência probatória, havendo sérias dúvidas quanto à sua autoria. O fato é que contra o réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA pesa apenas as palavras do acusado THIAGO MARCELO, que ouvido na fase policial e em juízo, confessa o crime e assim o fez apontando para LUIZ MIGUEL como sendo o outro autor do delito, contudo não havendo nos autos qualquer outro elemento de prova que confirme sua versão.

A propósito, vê-se que o próprio reconhecimento em sede policial do réu LUIZ MIGUEL feito pela vítima Ercelino foi levado a cabo somente após o comparecimento espontâneo do réu LUIZ MIGUEL na Delegacia e com base unicamente na versão apresentada pelo réu THIAGO MARCELO em seu interrogatório policial, sem qualquer outro elemento que confirme a delação.

O réu, por sua vez, apresentou como alibi prova testemunhal e documental, demonstrando que tem jornada de trabalho como serralheiro na oficina de seu padrao Claudinei e que no dia e horário aproximado do crime estava em companhia de Claudinei fazendo uma entrega de material em um sítio na área rural de propriedade de Hugo Andreotti, fato este confirmado pelo depoimento da testemunha de defesa Fabiano, que trabalhava como pedreiro no local e recebeu o material, além e mensagens de texto combinando a entrega e comprovante de pagamento por transferência bancária recebido por Claudinei na mesma ocasião (p. 213-215). Portanto, embora se admita a existência de indícios de autoria em relação ao réu

LUIZ MIGUEL, o conjunto probatório é frágil, havendo contra ele apenas prova indiciária, consistente no fato de ter sido acusado pelo réu THIAGO MARCELO na fase policial e em juízo, além do reconhecimento pessoal pela vítima em sede policial, contudo não sendo possível excluir outras hipóteses favoráveis ao acusado, mormente ante a negativa do réu, de resto confirmado pelo depoimento das testemunhas de defesa no sentido de que o réu Thiago se encontrava cumprindo jornada de trabalho com seu padrasto Claudinei no momento do crime.

A propósito da prova indiciária leciona Júlio Fabbrini Mirabete: "(...) a prova indiciária pode ser invalidada não só por contra-indícios como por qualquer outra e que nem sempre é ela suficiente para a condenação. Não são suficientes para fundamentar uma decisão condenatória indícios isolados, que permitam uma explicação diferente, ou seja, de que o acusado poderia não ter praticado o ilícito" (Processo Penal, 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 318)

Como é cediço, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

Tal entendimento também foi acolhido pela Quinta Turma daquela Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. O fato é que a versão apresentada pelo réu THIAGO MARCELO no sentido de que o crime teria sido praticado juntamente com o réu LUIZ MIGUEL, não foi confirmado por outros elementos de prova na fase policial ou em juízo, não bastando, para tanto, o reconhecimento pessoal feito pela vítima em sede policial, de resto levado a cabo apenas para efeito de ratificação daquela versão apresentada na delação.

Nunca é demais lembrar que no processo criminal, para a condenação se faz necessário o juízo de certeza, jamais de probabilidade ou simples presunção, sinônimo de insegurança, sob pena de se violar o princípio do "in dubio pro reo". Nesse sentido: "A prova indiciária somente é bastante à incriminação do réu quando formadora de uma cadeia de concordante de indícios sérios e grave, unidos por um liame de causa e efeito, excludente de qualquer hipótese favorável ao acusado" (TJACRSP 38/167; 43/23, 53/183 e 200, 53/91, 61/301 e 73/400).

Assim, impõe-se a absolvição do réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA por falta de provas a respeito da autoria do crime, pois as provas produzidas sob o crivo do contraditório colocam em dúvida a responsabilidade criminal do réu, ora amparado pelo princípio "in dubio pro reo".

Passo a dosar a pena do réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES, respeitado o sistema trifásico, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, conforme F.A. e certidões (p. 41-43, p. 151-152 e p. 160). Ademais, a conduta do réu durante a ação, que se restringiu a pular o balcão e pegar o dinheiro do caixa, não obstante participação no crime, revela menor reprovabilidade. Contudo, presentes duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas (inciso II) e o emprego de arma branca (inciso VII), tomo a primeira como circunstância judicial desfavorável relativa à maior reprovabilidade da conduta do réu, de sorte que nesta fase a pena deve ser elevada em 1/6 acima do mínimo legal, resultando a pena base em 04 anos, 08 meses e 11 dias-multa.

Não há agravantes e presente a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, devendo a pena ser diminuída em 1/6, resultando a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias -multa, não podem ficar abaixo do mínimo legal.

No mais, presentes duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas (inciso II) e o emprego de arma branca (inciso VII), tomo a segunda circunstância como causa de aumento de pena, que nesta fase deve ser elevada em 1/3, resultando a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Diante do montante da pena e da primariedade, o regime inicial é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, vedando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da acusação para CONDENAR o réu THIAGO MARCELO LOPES GONÇALVES como incurso nos termos do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento da pena pecuniária correspondente a 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, negando-se o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos que determinaram a decretação da prisão preventiva; e para ABSOLVER o réu LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA FONSECA, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade como já se encontra.

Levante-se, desde logo, o valor apreendido, restituindo-se em favor da vítima, considerando tratar-se de produto do crime e que não interessa mais ao processo (p. 143); bem como restitua-se em favor do réu THIAGO os demais bens relacionados no auto de apreensão (p. 17-18), já que não constituem objetos ilícitos e não mais interessam ao processo.

Quanto à lata e a faca, supostamente relacionadas ao réu THIAGO, observo que não constam do auto de exibição e apreensão, aguardando-se o trânsito em julgado, com o que dê-se vista ao Ministério Público a fim de que se manifeste quanto à sua destinação.

Transitado em julgado, nada mais requerido e expedido o necessário, arquivem-se os autos, após as devidas comunicações, com as anotações e demais cautelas de praxe. Custas na forma da lei.

P. I. C.

Candido Mota, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA